

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2041/2536

บริษัท กระป๋อง ทำ ไม้ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 65 ตี (4)

แม้โจทก์จะมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและป้องกันป่าตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ขอร้องตามสัญญาสัมปทานทำไม้ แต่ตามสัญญาดังกล่าวโจทก์หา มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรมและค่าใช้จ่ายในไนท์คลับแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปราบปรามและป้องกันรักษาป่าด้วยไม่ เพราะการปราบปรามและป้องกันรักษาป่าเป็นงานในหน้าที่โดยตรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติอยู่แล้วทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามและป้องกันรักษาป่ายังมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักจากทางราชการอีกด้วย และทางราชการก็ไม่ได้ขอร้องให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่อย่างใดจึงถือไม่ได้ว่าค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรม และค่าใช้จ่ายในไนท์คลับดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จะนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ปลูกสร้างสวนป่า บำรุงป่า ทำไม้ และค้าไม้ โจทก์ได้รับสัมปทานทำไม้หวงห้ามนอกจากไม้สักในท้องที่จังหวัดกระบี่รวม 4 สัมปทานมีกำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2517 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2547 ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 14 ถึงที่ 58 เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบพบว่า โจทก์แสดงรายจ่ายค่าปราบปรามและป้องกันรักษาป่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 และปีพ.ศ. 2529 ไม่ถูกต้อง โดยเห็นว่าค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรมและค่าใช้จ่ายในไนท์คลับไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายในการปราบปรามและป้องกันรักษาป่าแต่อนุโลมเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง จำเลยที่ 1 จึงตัดรายจ่ายดังกล่าวเป็นค่ารับรองสำหรับปี พ.ศ. 2528 จำนวน 371,326 บาท และปี พ.ศ. 2529 จำนวน 648,559 บาท ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำเลยที่ 1 ยอมให้ถือเป็นรายจ่ายค่าปราบปรามและป้องกันรักษาป่าได้ เมื่อประเมินภาษีใหม่โดยลดเบี่ยงปรับให้โจทก์ร้อยละ 50 แล้ว โจทก์จะต้องชำระภาษีเพิ่ม เบี่ยงปรับและเงินเพิ่มสำหรับปีพ.ศ. 2528 จำนวน 307,457 บาท ปี พ.ศ. 2529 จำนวน 430,510 บาท โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ปัญหาคงได้เถียงกันเฉพาะที่เกี่ยวกับค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรม และค่าใช้จ่าย

จ่ายในไนท์คลับในปีพ.ศ. 2528 จำนวน 371,326 บาท และปี พ.ศ. 2529 จำนวน 648,559 บาทว่าเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายในการปราบปรามและป้องกันรักษาป่าตามสัญญาสัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สัก ข้อ 20 หรือไม่เห็นว่า แม้โจทก์จะมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม้ แผ้วถางป่า หรือทำการกันสร้างหรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าหรือทำอันตรายหรือจับสัตว์ป่า โดยมีชอบด้วยกฎหมายตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ขอรับรองตามสัญญาสัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สัก ข้อ 20 แต่โจทก์ก็หาไม่เห็นว่าต้องจ่ายค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรม และค่าใช้จ่ายในไนท์คลับแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปราบปรามและป้องกันรักษาป่าตามข้อสัญญาดังกล่าวด้วยไม่ เพราะการปราบปรามและป้องกันรักษาป่าเป็นงานในหน้าที่โดยตรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติอยู่แล้ว ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามและป้องกันรักษาป่ายังมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักจากทางราชการอีกด้วย ที่โจทก์อุทธรณ์ว่างงบประมาณของทางราชการมีเพียงเล็กน้อยไม่พอจ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่าทางราชการได้ขอรับรองให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์อ้างหนังสือของกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2517 เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 59 ถึงที่ 61 ซึ่งกรมป่าไม้เตือนให้โจทก์ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปทานโดยให้เสียสละงบประมาณและกำลังพนักงานตามสมควรในอันที่จะหาทางป้องกันรักษาป่านั้น ก็หาได้มีเรื่องขอรับรองให้โจทก์ช่วยออกค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรม และค่าใช้จ่ายในไนท์คลับแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามและป้องกันรักษาป่าไม้ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของนายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ผู้ลงนามในสัญญาสัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักและหนังสือกรมป่าไม้เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 14 ถึงที่ 58 และแผ่นที่ 59 ถึงที่ 61 ในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้พยานจำเลยทั้งสี่ว่า

การให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามและป้องกันรักษาป่าตาม
สัญญาสัมปทานข้อ 20 นั้น หมายถึงการให้ความช่วยเหลือในเขตป่าสัมปทานและ
บริเวณที่ปลูกป่าโดยมีหลักการสำคัญคือการจ้าง ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารไม่รวมอยู่
ในความหมายของสัญญาข้อนี้ จึงถือว่าค่าที่พักโรงแรม ค่าอาหารในโรงแรม
และค่าใช้จ่ายในไนท์คลับในปี พ.ศ. 2528 จำนวน 371,326 บาทและปี พ.ศ. 2529
จำนวน 648,559 บาท เป็นรายจ่ายในการปราบปรามและป้องกันรักษาป่าตามสัญญา
สัมปทานทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักข้อ 20 การประเมินภาษีของเจ้า
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้อง
และชอบด้วยกฎหมายศาลภาษีอากรกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ เอกมณี-เจริญ นิลเอสงฆ์-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ